

1500546-30.2020.8.26.0438

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Paulo Victor Alvares Gonçalves

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... e Antônio. Kaik deu a ideia de cometer um roubo. Kaik citou o sítio de um parente dele. Concordaram com o roubo. Cada um foi para a sua casa buscar o capuz. O depoente e Antônio não sabiam o caminho. Chegaram na casa da vítima e tinha um monte de cachorro. Bateu uma vez na janela e assustou. Foi embora até metade do caminho e depois voltou. Deu um chute na porta, mas ela não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

2ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500546-30.2020.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500546-30.2020.8.26.0438

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS MIGUEL CARDOSO DO NASCIMENTO

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Victor Alvares Gonçalves

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de CARLOS MIGUEL CARDOSO DO NASCIMENTO como incurso no art. 157, §2º, incisos II e VII do CP e no art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do CP.

Segundo consta da denúncia no dia 06 de março de 2020, por volta de 06h30, no Sítio Santa Maria, Bairro Jardim, nesta cidade e comarca de Penápolis, o acusado, previamente ajustado e com unidade de desígnios com os adolescentes Kaik Amorim da Silva e Antônio Carlos Tarabini da Costa, teriam subtraído, mediante grave ameaça com o emprego de um facão, em proveito comum, coisas alheias móveis, consistindo em uma agenda, R\$ 165,00 em dinheiro, dois cartões bancários, sendo um da CEF e outro do Banco Mercantil, uma lanterna, um facão e um aparelho celular, bens pertencentes à vítima Adolfo Antônio da Silva.

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado teria corrompido os adolescentes Kaik Amorim da Silva e Antônio Carlos Tarabini da Costa, com eles praticando infração penal.

A denúncia foi recebida no dia 01 de julho de 2021 (fls. 132/133).

Devidamente citado (fls. 141), o réu ofereceu defesa prévia postergando as teses defensivas para alegações finais (fls. 142/143).

Na instrução criminal foram ouvidas cinco testemunhas e ao final o acusado foi interrogado.

Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, com a fixação de regime inicial fechado. Já a defesa requereu a aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, pugnando ainda pela fixação da pena no mínimo legal e fixação de regime inicial aberto, além de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Também pleiteou o afastamento da causa de aumento de pena referente à utilização de arma branca.

É, em síntese, o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade dos delitos está comprovada pelos BOs de fls. 04/05 e 07/08, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10, pelo laudo pericial de fls. 47/53, pelo auto de avaliação de fls. 108 e pelo laudo pericial de fls. 116/119.

A autoria também é certa, tendo sido comprovada pelos depoimentos colhidos na fase administrativa e também em juízo.

Na fase administrativa a vítima Adolfo Antonio da Silva disse que “No dia dos fatos, por volta das 23h20min, ouviu muitos latidos de seus cachorros, vindo do quintal do sítio onde reside, logo depois ouviu um barulho como se estivessem chutando a porta da sua casa, logo em seguida arrombaram a porta, quebrando o ferrolho o qual a travava. Encontrava-se em seu quarto e de lá percebeu que duas pessoas haviam adentrado em sua residência. Relata que um dos indivíduos foi em direção ao quarto em que se encontrava, estando de posse de um facão e com o rosto coberto, anunciou o assalto tampando os olhos do declarante com uma almofada e permanecendo ali fazendo a sua guarda, enquanto o outro indivíduo, também com capuz, vasculhava a residência. Relata que os indivíduos a todo momento o indagavam onde estava o dinheiro e cartões bancários, sendo que por não os encontra-los, chamaram o declarante para que apontasse onde estava, momento em que visualizou que havia um terceiro indivíduo o qual estava de costa na entrada da cozinha vigiando a parte externa da residência. Informa ainda que os indivíduos chegaram com apenas um facão, porém havia um facão que é de sua propriedade o qual encontrava-se em sua cozinha, em cima de uma mesa, este também foi utilizado para ameaça-lo, inclusive este foi levado pelos indivíduos. Relata que os indivíduos levaram consigo, 1 facão de cabo de madeira, não sabendo maiores detalhes, 1 lanterna pequena de cor vermelha, 1 agenda contendo números de telefones de familiares, 1 aparelho celular, o qual não sabe informar a marca e modelo, dois cartões bancários, sendo um da Caixa Econômica Federal e outro do Banco Mercantil, também da cidade de Penápolis e R\$ 165,00 em dinheiro o qual estava dentro da agenda. Após a subtração dos pertences acima relacionados os três indivíduos saíram de sua residência, porém pouco depois retornaram a sua casa batendo na porta, ocasião em que lhe pediram para que lhes entregasse sua identidade, dizendo “como vamos sacar o dinheiro sem a identidade?”. Relata que após ter feito a entrega de seu RG os indivíduos foram embora sendo observado no dia seguinte rastros dos três os quais tomaram rumo a cidade de Alto Alegre, pela estrada de terra. Aduz que a todo momento era ameaçado, onde diziam que não era para o declarante narrar os fatos a ninguém, porque se fizesse eles voltariam ao local e o matariam” (fls. 12/13).

Em juízo a testemunha Wilson José Castilho Peres disse que atendeu a ocorrência.

Foram acionados a comparecer no sítio. Fizeram contato com o Sr. Adolfo. Ele relatou que na noite anterior, por volta das 23 horas, bateram na janela dele e posteriormente foram até a porta da cozinha, arrombaram a porta. Três indivíduos encapuzados entraram na casa e falaram para ele não falar para ninguém, senão iam matar ele. Subtraíram 160 reais que estava numa agenda, uma lanterna, um facão, dois cartões bancários e um celular. Em seguida se evadiram. Esses são os relatos da vítima.

A testemunha Evandro Mendonça Gonçalves disse que foram acionados por volta das 06h00 para atender um roubo já ocorrido. Foi relatado pela vítima de que por volta das 11 horas da noite três indivíduos bateram na janela, posteriormente arrombaram uma porta, adentraram na residência, tamparam o rosto com uma almofada e subtraíram

bens. A vítima não conseguiu identificar os roubadores, porque estavam encapuzados. A vítima disse que um permaneceu na parte de fora o tempo todo. A testemunha Maria Regina da Silva Amorim disse que Kaik não confirmou nada. Seu vaso entupiu. Chamou o dono da casa, ele arrancou o vaso e achou o cartão. Levou o cartão para a delegacia. Kaik não falou nada, porque não é de comentar as coisas com a depoente. Acompanhou Kaik no depoimento da polícia, nesse dia não tem advogado. Não conhece o réu Carlos, nem Antônio Carlos Tarabini. Perguntava para o réu e ele falava que não. Na delegacia o réu confessou.

Na fase administrativa Kaik Amorim da Silva disse que "Na noite dos fatos por volta das 18h30 encontrou com os dois amigos CARLOS MIGUEL CARDOSO DO NASCIMENTO e ANTONIO CARLOS TARABINI DA COSTA em um campo próximo ao cemitério desta cidade, momento em que conversavam, CARLOS MIGUEL os chamou para roubar um sítio, quando falavam sobre qual sítio iriam tentar fazer o roubo o declarante disse aos amigos que sabia de um sítio aqui perto da cidade de propriedade do Senhor Adolfo. Relata que os dois amigos de imediato aceitaram a sugestão e assim partiram a pé para o local. Relata que saíram da cidade de Alto Alegre por volta das 20h00, chegando no sítio por volta das 23h00. Não levaram nenhum tipo de arma e que tudo seria feito com as próprias mãos. Relata ainda que no caminho já ficou decidido qual seria a participação de cada um, desse modo, o declarante disse aos colegas que não entraria na residência e que ficaria na porta como olheiro, porque já responde alguns BOs que não iria se arriscar. Após dizer aos colegas que não iria entrar na residência, Carlos Miguel tomou a frente e dizendo "deixa que eu entro, vocês estão com medo". Relata que quando chegaram na residência cobriram seus rostos com camisetas para não serem reconhecidos. Os cachorros do proprietário da residência fizeram grande barulho, latindo para eles, porém não os atacou e como combinado, Carlos Miguel, este o mais alto dos três, foi até a porta de entrada da cozinha e desferiu-lhe um chute o que fez com que a porta abrisse. Carlos Miguel, acompanhado de Antonio Carlos, adentraram a residência enquanto o declarante ficou de pé na porta da cozinha de costa para o interior da residência, olhando para o quintal. Relata que quando os dois amigos adentraram a residência Carlos Miguel apoderou-se de um facão de cabo de madeira o qual estava sobre a mesa da cozinha, foi até ao quarto onde encontrava-se o dono da residência e de posse do facão o ameaçou dizendo olha eu quero dinheiro, se o senhor me der eu não irie lhe machucar, porém se não me der terei que machuca-lo. Diante da ameaça sofrida o proprietário do imóvel acabou dizendo para Carlos Miguel que tinha apenas R\$ 50,00 momento em que Antonio Carlos foi até o local onde a vítima indicou e pegou os R\$ 50,00. Aduz que logo após Carlos Miguel e Antônio Carlos terem pego o dinheiro Carlos Miguel começou a ameaçar a vítima novamente dizendo que queria mais dinheiro, momento em que a vítima lhe disse que não tinha mais dinheiro e que só tinha cartão. De imediato Carlos Miguel pediu a ele os cartões e as senhas, caso não dessem, teria que lhe machucar. Relata que ameaçada, a vítima apontou onde estava seu cartão de crédito e novamente a mando de Carlos Miguel Antonio Carlos deslocou até o local apontado pela vítima e recolheu um cartão da CEF em nome da vítima. A vítima também entregou para os dois amigos um papel onde continha a senha do referido cartão de crédito. Informou ainda que os dois amigos tomaram das mãos da vítima um aparelho celular o qual foi jogado no meio do canavial, junto com o facão o qual utilizaram para ameaçar a vítima quando retornavam para a cidade. Não acredita que o aparelho de celular, bem como o facão possam ser localizados, pois o local onde jogaram a época era um plantio de cana de açúcar e hoje já se fez a colheita e a terra foi gradeada. Continua relatando o declarante que com o dinheiro e o cartão da vítima em mãos saíram da residência tomando rumo para a cidade de Alto Alegre. Ao chegar na cidade, já de madrugada, Carlos Miguel disse que iria clonar o cartão roubado, mas desistiu e logo pediu para o declarante que ficasse com o cartão da vítima para ver se havia dinheiro na conta e fazer o saque, porém o declarante recusou-se a fazer o que Carlos Miguel lhe pediu e disse que ele iria quebrar e jogar fora. E assim relata que cada um dirigiu-se para suas casas e quando chegou na sua residência fez o que havia prometido aos colegas, quebrou o cartão da vítima e jogou dentro do vaso sanitário do banheiro de sua residência e deu a descarga, e assim acreditou que o cartão havia descido na descarga, só depois tomou

conhecimento de que o mesmo foi enroscado e após ser encontrado foi entregue nesta delegacia de polícia" (fls. 40/41).

A testemunha Kaik Amorim da Silva disse que o depoente que chamou o Antonio Carlos e o maior. No dia o Carlos Miguel não foi. Foi só o depoente e Antonio Carlos. Pegou um facão. O cartão ficou na casa do depoente. Jogou o cartão na privada, a privada entupiu e sua mãe achou o cartão. O depoente que pegou o cartão. Pegaram cinquenta reais, não se lembra quanto tinha de dinheiro, repartiram o dinheiro, o celular e a lanterna jogaram fora. Na delegacia de polícia e na infância o depoente disse que Carlos Miguel estava junto. Chamou o Carlos. Carlos foi até um certo caminho e depois disse que não quis ir, porque ele era de maior e ia ficar ruim para ele. O depoente ficou na porta e Antônio que entrou. Está em liberdade desde 14 de dezembro de 2021. Depois disso não conversou com o Carlos. Combinou de falar com o Antônio Carlos para tentarem sair. O depoente estava com o facão na porta. Não tinha uma terceira pessoa no dia dos fatos. Falou aquele depoimento, mas não é verdade.

Na fase administrativa o réu Carlos Miguel Cardoso do Nascimento apresentou versão negando a autoria (fls. 35). Já em juízo disse que a acusação é verdadeira. Estava no campo perto do cemitério. Estavam conversando com Kaik e Antônio. Kaik deu a ideia de cometer um roubo. Kaik citou o sítio de um parente dele. Concordaram com o roubo. Cada um foi para a sua casa buscar o capuz. O depoente e Antônio não sabiam o caminho. Chegaram na casa da vítima e tinha um monte de cachorro. Bateu uma vez na janela e assustou. Foi embora até metade do caminho e depois voltou. Deu um chute na porta, mas ela não arrombou. Antonio disse deixa comigo e arrombou a porta. Kaik se apossou de um facão e ficou na porta. O depoente entrou junto com Antonio. Antonio ficou com o velho e o depoente foi buscar bens. Pegaram dinheiro, lanterna e facão. Kaik voltou para pegar os documentos. Indo embora, ficou arrependido e disse que não queria nada e foi embora. Kaik pegou o facão em cima da mesa. Antonio não estava com nada na mão quando foi conversar com o velho. Antonio perguntou para o velho onde estava o dinheiro e o velho não quis falar, ele não quis falar. Aí o velho ficou assustado e falou que estava dentro da agenda telefônica. Não lembra de ameaça por Antonio. Só pergunta para a vítima onde estava o dinheiro. O único que conhecia a vítima era o Kaik, acha que é sogro da mãe dele. Kaik disse que eles iam para lá todo o final de semana. A primeira vez que estava lá foi no dia dos fatos. Kaik sabia que o velho estava sozinho e que tinha dinheiro lá dentro. Na época tinha 18 anos.

Pois bem.

A autoria delitiva do crime de roubo relatado pela vítima foi descoberto pelo fato de que a mãe do adolescente Kaik Amorim da Silva encontrou no vaso sanitário de sua residência o cartão de crédito subtraído da vítima (fls. 47/53).

Nisso o adolescente Kaik Amorim da Silva compareceu à delegacia e relatou os fatos, tendo confirmado que agiu juntamente com mais dos comparsas, dentre eles o réu, sendo que frisou a realização de ameaças, inclusive com o facão (fls. 40/41), confirmando integralmente o relato da vítima nesse sentido.

Apesar de ter alterado ligeiramente sua versão em juízo, fica claro que Kaik Amorim da Silva tentou aliviar a situação do réu, deixando de apresentar a verdade, tanto que no processo infracional confirmou sua versão policial, confessando a prática delitiva (fls. 235/240). Assim, não há dúvidas de que deve prevalecer a versão trazia na delegacia policial, ocasião em que, acompanhado de sua mãe, relatou verdadeiramente o ocorrido.

Por sua vez, em juízo o réu confessou a prática delitiva, tentando apenas aliviar sua situação, ao defender a inexistência de grave ameaça, ou seja, de que ocorreu mero furto.

No entanto, além da subtração fartamente comprovada, inclusive com a apreensão de parte da res furtiva (cartão de crédito - fls. 10), a palavra da vítima somada ao depoimento de Kaik Amorim da Silva são provas suficientes de que houve grave ameaça, inclusive a partir de arma branca.

No mais, independentemente da tentativa do réu de tentar diminuir sua participação na prática delitiva, fato é que dirigiu-se espontaneamente à residência da vítima para a prática do roubo e atuou de forma relevante para o êxito criminoso. Poderia

ter deixado o local a qualquer momento, mas insistiu na prática delitiva, o que demonstra o dolo.

Assim, o réu merece ser condenado pela prática do crime de roubo.

O crime foi praticado com a utilização de arma branca e mediante o concurso de pessoas, razão pela qual serão aplicadas ambas as majorantes descritas acima (art. 157, §2º, II e VII, do CP).

Por sua vez, o crime de roubo foi praticado pelo réu na companhia de adolescentes (fls. 39 e 42).

O cometimento de crime em conjunto com adolescente já é suficiente para a configuração do delito previsto no art. 244-B do ECA. Isso porque, conforme já consagrado pela jurisprudência, referido delito é formal, sendo desnecessária prova da efetiva corrupção do menor, bastando que a prática delitiva tenha ocorrido em conjunto com o menor.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP.

1. Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.

(REsp 1112326/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 08/02/2012)

Fixados tais pressupostos, passo a fixar a pena, levando-se em consideração as diretrizes do art. 68 do Código Penal.

Antes de iniciar a fixação da pena-base, esclareço que, nesta primeira fase da dosimetria, a pena sempre partirá do mínimo previsto em lei e, a cada circunstância judicial desfavorável ao réu, a pena mínima será acrescida da fração de 1/8 (um oitavo) calculada sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena abstrata prevista para o crime em questão.

A fração a ser aplicada é de 1/8 (um oitavo) justamente porque são oito as circunstâncias judiciais a serem valoradas.

Com isso prestigia-se a proporcionalidade na aplicação das penas, uma vez que se respeita a gravidade do delito, reconhecida pelo legislador, quando da fixação da pena máxima.

Utilizando-se este procedimento, crimes que possuem a mesma pena mínima, mas diferentes penas máximas, justamente por serem de gravidade distinta, serão apenados adequadamente, cada um com sua gravidade e grau de censura já estipulados em lei.

Não é razoável que para crimes de diferente gravidade, a exasperação da pena-base parta do mesmo patamar mínimo, ignorando-se a pena máxima imposta pelo legislador. Sendo assim, como regra, este será o critério utilizado na primeira fase da dosimetria da pena, até para prestigiar o entendimento que vem sendo fixado no âmbito do STJ, conforme se extrai das decisões exaradas no HC 218.249/SP, julgado em 13/09/2016, e no HC 285.490/PE, julgado em 06/10/2016.

Por outro lado, a pena de multa é prevista em patamares genéricos (mínimo de 10 e máximo de 360 dias multa) para todos os delitos do Código Penal, razão pela qual, nesta fase da dosimetria, cada circunstância negativa reconhecida deve acarretar a majoração em 1/8 (um oitavo) sobre o mínimo legal (10 dias-multa).

Por fim, ressalto que, diante de casos concretos excepcionais, e mediante fundamentação exaustiva, as frações de cálculo poderão ser diminuídas ou aumentadas de forma diversa, para que se possa individualizar adequadamente a pena.

Passo à análise das circunstâncias judiciais, dispostas no art. 59 do Código Penal.

CRIME DE ROUBO

O tipo penal previsto no art. 157, caput, do CP prevê pena de 4 a 10 anos de reclusão e multa.

A culpabilidade é normal à espécie. Em relação aos antecedentes, verifico que o réu

é primário. Quanto à conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos suficientes para adequada avaliação. O motivo do delito é inerente ao tipo penal, qual seja, o lucro fácil.

As circunstâncias do crime devem ser valoradas de forma negativa, uma vez que o crime foi praticado no período noturno, tendo os meliantes se aproveitado do fato de que a vítima reside sozinha na zona rural.

As consequências são normais à espécie. O comportamento da vítima não contribuiu para o ocorrido.

Assim, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Presente a atenuante da confissão e da menoridade relativa. Presente a agravante referente a crime praticado contra pessoa idosa (art. 61, II, h, CP). Sopesando tais circunstâncias atenuo a pena e a retorno ao mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausente qualquer causa de diminuição de pena.

Apesar de presentes duas majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma), previstas no art. 157, §2º, incisos I e VII do CP, aumento a pena em 1/3 (um terço), ponderando que foram utilizadas armas presentes na residência da vítima, não havendo premeditação.

Sendo assim, fixo a pena final em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (art. 244-B, ECA)

O tipo penal previsto no art. 244-B do ECA prevê pena de 01 a 04 anos de reclusão.

A culpabilidade é inerente ao tipo penal. O réu não possui maus antecedentes.

Quanto à conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos suficientes para adequada avaliação. O motivo do delito é inerente ao tipo penal. As circunstâncias e consequências são normais à espécie. O comportamento da vítima não contribuiu para o ocorrido.

Assim, considerando a inexistência circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão.

Ausente qualquer agravante. Presente a atenuante da confissão e da menoridade relativa, mas deixo de valorá-las posto que a pena já foi fixada no mínimo legal.

À míngua de causas de aumento ou diminuição de pena torno definitiva a pena-base.

Concurso Formal De Crimes

Considerando que há concurso formal entre os delitos, nos termos do art. 70, CP, exaspero a pena mais grave – a aplicada ao crime de roubo – em 1/6 – de modo que fixo a pena global em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. A pena de multa permanece a mesma, isto é, 13 (treze) dias-multa.

Considerando a situação econômica do réu, o dia multa será calculado a base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo na data do fato, atualizado pelos índices de correção monetária (§§ 1º e 2º, do art. 49 do CPB).

Não obstante a primariedade, nos termos do art. 33 e do art. 59, do CP, diante da presença de circunstâncias majorantes e agravantes, a pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime FECHADO.

Diante da quantidade de pena aplicada, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou a suspensão condicional da pena (CP, art. 44, I e 77).

O réu poderá recorrer em liberdade, posto que desnecessária a segregação cautelar.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de CONDENAR o réu CARLOS MIGUEL CARDOSO DO NASCIMENTO pela prática do delito de roubo duplamente majorado (art. 157, §2º, incisos I e VII, do CP) e pela prática do crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA), em concurso formal (art. 70, CP), e, por consequência, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime FECHADO, e 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa arbitrado em 1\30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804, CPP). Concedo a gratuidade da justiça ao réu, em razão dos rendimentos informados, de modo que a exigibilidade das custas fica suspensa (art. 98, §3º, CPC).
Após o trânsito em julgado: a) Oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do art. 15, inciso III, da CF/88; b) Calcule-se a pena de multa, intimando-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias; c) Expeça-se mandado de prisão e a competente guia de execução definitiva; d) Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD).
Publique-se. Intimem-se. Oportunamente arquivem-se.
Penápolis, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA